

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4852/2551

บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โจทก์
นางสาวหรือนางศิริรัตน์ แก้ววานนท์
ชัย

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24,
มาตรา 26 วรรคสี่
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 61

การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลล้มละลายคู่ความสามารถอุทธรณ์ได้เฉพาะกรณีที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฯ มาตรา 24 วรรคสอง (1) ถึง (5) มิฉะนั้นจะอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา คดีนี้จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลล้มละลายกลางที่พิพากษาให้จำเลยล้มละลาย กรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 24 วรรคสอง (1) ถึง (5) จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ทั้งศาลฎีกาพิจารณาแล้วไม่มีกรณีจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดตาม มาตรา 26 วรรคสี่ ที่ศาลล้มละลายกลางสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยมานั้น เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14 ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

รายงาน ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ปราบกฏว่าไม่มีเจ้าหนี้รายใดมาร่วมประชุม ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลย ล้มละลาย

ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้จำเลยล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 61

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ในการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษา ของศาลล้มละลายนั่นย่อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี พิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24 ซึ่งคู่ความสามารถอุทธรณ์ได้เฉพาะ กรณีที่กำหนดไว้ตามมาตรา 24 วรรคสอง (1) ถึง (5) มิฉะนั้นแล้วจะอุทธรณ์ได้ต่อ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา คดีนี้จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลล้มละลาย กลางที่พิพากษาให้จำเลยล้มละลาย กรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 24 วรรคสอง (1) ถึง (5) จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ทั้งศาลฎีกาพิจารณาแล้วไม่มีกรณีจำเป็นต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดตามมาตรา 26 วรรคสี่ ที่ศาลล้มละลายกลางสั่งรับอุทธรณ์ของ จำเลยมานั้น เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ของจำเลย คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดในชั้นนี้ให้แก่เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากนี้ให้เป็นพับ

(พิชัย อภิชาติอำมฤต-กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-ไพโรจน์ วายุภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ